



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá

PROCESSO: 0005772-34.2016.8.14.0028

Nome: MARYEDLLE SOARES ALMEIDA

Endereço: AV. MIANS GERAIS, APTO. 202 BL C5 - COND. GERALDO VELOSO, Belo Horizonte, MARABÁ - PA - CEP: 68501-430

Nome: BANCO BMG SA

Endereço: Alameda Santos, 2335, Cj. 21/22, Cerqueira César, SÃO PAULO - SP - CEP: 01419-002

Nome: BANCO BRADESCO S.A

Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Cuida-se de “*ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer c/c tutela antecipada*”, ajuizada por **MARYEDLLE SOARES ALMEIDA** em desfavor de **BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A.**, partes qualificadas nos autos.

O(a) requerente alega, em síntese, que é servidor(a) pública municipal e, nesta condição, realizou empréstimo consignado no valor de R\$ 2.000,00 **com o Banco BMG S.A.**, no dia 04/11/2015, tendo sido o valor depositado em sua conta bancária (Banco do Brasil, ag.: 0565-7, cc.: 34.168-1) no dia 05/11/2015. Posteriormente, ao procurar o **Banco BMG S.A.**, novamente, para realização de outro empréstimo, foi surpreendida com a informação de que não possuía mais limite para realização da operação, descobrindo, em seguida, que havia sido feito um empréstimo em seu nome no valor de R\$ 6.298,00, no dia 03/02/2016, que havia sido depositado em uma conta bancária do **Banco Bradesco S.A.**, ag.: 1974, cc.: 37.635-3, aberta no dia anterior (02/02/2016), a qual alega desconhecer e não ter realizado a abertura de tal conta. Alega, ainda, que realizou diversas reclamações administrativas perante as instituições financeiras, porém, sem êxito, pois o **Banco BMG S.A.** não lhe forneceu cópia do contrato referente ao empréstimo impugnado e o **Banco Bradesco S.A.** apenas realizou o bloqueio da conta fraudulenta e informou que houve um depósito no valor de R\$ 6.298,00 que logo foi transferido para outra conta bancária. Alega, por fim, que o valor da operação fraudulenta, somada com o primeiro empréstimo (R\$ 2.000,00) veio sendo cobrada em sua fatura mensal, totalizando R\$ 8.015,81,

passando o **Banco BMG S.A.** a lhe efetuar descontos consignados de R\$ 450,19, causando-lhe prejuízos.

Tece arrazoado jurídico e, ao final, requer a condenação das requeridas em indenização por danos materiais, consistente na devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento; indenização por danos morais; e a declaração de nulidade/inexistência do contrato de empréstimo no valor de R\$ 6.298,00 acima impugnado.

A decisão ID 44523401, p.1-2, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e designou audiência de conciliação.

Em audiência ID 44523402, não houve acordo entre as partes, iniciando-se o prazo para contestação das requeridas.

O réu **Banco Bradesco S.A.** ofereceu contestação (ID 44523403, p.1, até ID 44523427, p.5), arguindo preliminares e, no mérito, sustentou a regularidade da contratação do empréstimo, afirmando que os documentos apresentados para realização da avença eram todos originais e a parte autora não possuía nenhum problema de inadimplência, não havendo qualquer óbice para concessão do crédito, portanto, o réu atendeu a todas as normas do Banco Central do Brasil pertinentes, não havendo falhas na prestação dos serviços ou ato ilícito da instituição financeira. Defende que, se houve fraude na transação, esta se deu por culpa exclusiva da vítima ou dos atos praticados por estelionatários, não havendo nexo causal imputável ao Banco.

O réu **Banco BMG S.A.** também ofereceu contestação (ID 44523652, p.1, até ID 44523656, p.4), sustentando que, na realidade dos fatos, o contrato que a parte autora realizou perante o Banco foi de cartão de crédito consignado BMG CARD de n.º 5135.xxxx.xxxx.1019, esclarecendo que tal modalidade prevê a *“consignação em folha de pagamento de um percentual do saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão. O valor mínimo é descontado na folha de pagamento e o saldo remanescente deve ser pago no banco através da fatura mensal que é enviada ao cliente”*. Sustenta, ainda, que após receber o cartão, a parte autora realizou, em 20/11/2025, o saque autorizado no valor de R\$ 2.000,00, tendo disponibilizado a quantia em sua conta corrente (Banco do Brasil, ag.: 565-7, cc.: 34.168-1) e, posteriormente, no dia 03/02/2016, um saque complementar no valor de R\$ 6.298,00 que também foi depositado em sua conta corrente (Banco Bradesco, ag.: 1947, cc.: 37.635-3), portanto, não há que se falar em abuso por parte do réu em efetuar os descontos em sua folha de pagamento, já que previamente autorizado e a parte autora quem deu causa ao débito existente.

O despacho ID 44523761 intimou as partes para especificarem eventuais provas a produzir, sob pena de preclusão.

A parte autora informou não ter outras provas a produzir (ID 44523769, p.2) e, em seguida, peticionou pugnando pela apresentação do contrato original pelo Banco para que fosse realizada perícia grafotécnica (ID 44523769, p.3-4).

Em decisão saneadora (ID 44523770, p.1-2), o juízo afastou as preliminares suscitadas em contestação, fixou os pontos controvertidos e intimou as partes, novamente, para especificarem provas.

Migrados os autos ao sistema PJE, as partes foram científicadas, tendo a parte autora pugnado pela expedição de ofícios ao Banco Bradesco para apresentação de documentos que comprovassem a abertura da conta bancária fraudulenta (ID 46619379).

A decisão ID 100087561 indeferiu o pedido de produção de provas e determinou a remessa dos autos para julgamento.

Em petição ID 100380878, a parte autora requereu a reconsideração da decisão.

No evento ID 127616994, foi juntada minuta de acordo pela parte autora, que foi, em seguida, refutada pelo Banco Bradesco (ID 127833614), pela ausência de assinatura do Banco.

Os autos vieram conclusos.

Sendo o que tinha para relatar, passo a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do Juízo (art. 370, CPC), sendo, portanto, **desnecessária a produção de outras provas**, o caso comporta o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, do CPC. Impende esclarecer que a sua realização não configura faculdade, e sim dever constitucional do Juízo, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Assim, indefiro o pedido do(a) autor(a) de expedição de ofícios ao Banco Bradesco, até porque o Banco Bradesco é parte neste processo, portanto, poderia (e, em verdade, deveria) ter apresentado os documentos solicitados para corroborar sua defesa, nos termos do art. 373, II, do CPC.

As preliminares já foram apreciadas em sede de decisão saneadora, portanto, **passo ao mérito propriamente dito**.

O caso dos autos se submete ao regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se amoldam nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC. Vale destacar o enunciado da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Não se questiona que nas relações de consumo, a distribuição do ônus da prova não está ligada ao princípio clássico da correlação do que se alega, segundo o qual ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos processos envolvendo lide de consumo, vigorando o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC), o que deve prevalecer na seara da distribuição do ônus da prova é o princípio da racionalidade ou razoabilidade.

Nesse cenário, exigir do consumidor prova de que não contratou com a instituição financeira demandada significa, **em regra**, impor ônus, na prática, intransponível. Esse ônus pertence ao fornecedor, porque mais habilitado para fazê-lo. Com efeito, é razoável que seja do fornecedor o ônus de provar a formalização da avença, acostando aos autos cópia do contrato ou prova idônea da manifestação válida de vontade da parte contratante.

Vale ressaltar, contudo, que tal situação **não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações**, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, como é caso dos extratos bancários, documentação de fácil acesso que poderia ser apresentada com a petição inicial, em atenção inclusive ao **dever de colaboração com a Justiça** (art. 6º, CPC).

De proêmio, é importante deixar claro que, apesar de a parte autora confundir as nomenclaturas adequadas ao caso, **é incontroverso** que ela é titular de um **cartão de crédito consignado BMG CARD** e que o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) solicitado em 04/11/2015

se refere a um **saque autorizado**, e não a um **empréstimo consignado**. Do mesmo modo, o valor questionado na ação (R\$ 6.298,00) é referente a um **saque complementar** feito em seu cartão de crédito, no dia 03/02/2016, o qual alega que **não realizou ou autorizou**.

Verifica-se, portanto, que a **controvérsia** se refere à **ocorrência ou não de celebração de saque complementar** pela parte autora com o Banco BMG S.A., bem como, a **ocorrência ou não de abertura de conta corrente** pela parte autora com o Banco Bradesco S.A.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora demonstrou que vem sendo cobrada, por meio das faturas mensais de seu cartão BMG Card, de uma transação referente ao **saque complementar de R\$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais)** realizado no dia 03/02/2016, conforme indica sua fatura mensal com vencimento para 10/03/2016 (ID 44522723, p.2) e que vem sofrendo os descontos do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, por meio de seus contracheques. Além disso, juntou os extratos bancários de sua conta bancária do período do suposto saque (ID 44522723, p.1), **se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório mínimo previsto no art. 373, I, do CPC**.

Tratando-se de prova negativa, caberia ao Requerido apresentar elementos probatórios quanto à celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC, **ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente**.

Isso porque caberia às instituições financeiras requeridas comprovarem a regularidade dos negócios jurídicos questionados.

O **Banco BMG** não trouxe nenhum documento que comprove a anuência da parte autora com o saque complementar impugnado, ou que tal saque foi realizado pela própria. Os documentos colacionados pelo Banco BMG somente comprovam a anuência da autora com a contratação do cartão de crédito BMG CARD e com a realização do saque autorizado no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em **novembro de 2015**, tendo juntado recortes da assinatura da parte autora no termo de adesão ao cartão de crédito e o comprovante de transferência para sua conta do Banco do Brasil, ag.: 565-7, cc.: 34.168-1 (ID 44523758), fatos que não são impugnados na demanda.

Dessa forma, pelo que consta nos autos, a autora **não anuiu com o saque no valor de R\$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais) realizado no dia 03/02/2016**, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços bancários.

Apesar de alegar que o saque complementar foi devidamente realizado pela parte autora, o Banco BMG apenas juntou a fatura em que consta a rubrica da transação realizada (ID 44523758, p.2) e um recorte do comprovante de transferência deste valor para uma conta bancária do **Banco Bradesco, ag.: 1947, cc.: 37.635-3** (ID 44523758, p.3), que a parte autora sustentou não ter autorizado a sua abertura.

É de amplo conhecimento que a prática bancária para realização de saques mediante o uso de cartão de crédito consignado é realizada por meio da formalização de uma **Cédula de Crédito Bancário**, assinada fisicamente ou digitalmente ou, ainda, **via ligação telefônica**, em que se formaliza um contrato verbal. Tanto é verdade que consta nos autos a **Cédula de Crédito Bancário n.º 39985987** referente ao **saque autorizado** no valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)** feito pela parte autora (ID 44522714, p.6, até ID 44522717, p.1).

Ao revés, o banco requerido não colacionou aos autos nenhum documento que **demonstrasse a vontade inequívoca da parte autora em aderir ao saque complementar de R\$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais)**. Não há documento com **assinatura**, seja física ou eletrônica, ou qualquer outro documento que **demonstre seu consentimento**.

Não bastasse isso, **não restou comprovado pelos réus que o valor do saque foi depositado na conta da parte autora**. Verifico que o valor de R\$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais), referente ao saque complementar impugnado, realizado no dia 03/02/2016, teria sido depositado em suposta conta da autora, todavia, a conta bancária em que o saque foi depositado é divergente da conta em que foi depositado o primeiro saque de R\$ 2.000,00 (dois mil reais); a autora afirma que desconhece a referida conta bancária (Banco Bradesco, ag.: 1947, cc.: 37635-3) e que não realizou a sua abertura; e o réu **Banco Bradesco** não foi capaz de comprovar ter sido a autora, de fato, quem realizou a abertura da conta bancária ou, ao menos, ter acesso a esta conta, **ônus que lhe incumbia**. Além disso, a mencionada conta bancária foi aberta **um dia antes da realização do saque fraudulento**, o que indica fortes indícios de fraude/golpe.

Frise-se que, em direito, não se exige prova de quem nega um fato, mas sim de quem o afirma, a fim de se evitar as famigeradas “provas diabólicas”. É por isso que o Código de Processo Civil, ao distribuir o ônus probatório em seu art. 373, determina que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, conforme visto alhures, não se pode exigir que a parte autora, que alega não ter celebrado saque com a parte ré, arque com o ônus de produzir uma prova negativa, mormente porque a lide rege-se pelo Direito do Consumidor, em que a parte requerente nem sempre tem condições para apresentar determinadas provas, situação na qual deve incidir a inversão do ônus probante. **Com isso, caberia à parte requerida provar que celebrou o negócio jurídico com a parte autora, o que, como já dito, não foi feito.**

O banco requerido **não foi capaz de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do(a) autor(a)**. Não há nada nos autos que indique, minimamente, qualquer demonstração de vontade da parte autora em aderir o referido saque ou de abertura da conta corrente. Não há nenhum documento que contenha assinatura, seja física ou eletrônica, ou qualquer outro tipo de autorização para que os devidos oriundos do referido contrato fossem debitados de seu benefício previdenciário.

Nesse contexto, entendo que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços por ambas as instituições financeiras demandadas, uma vez não ter sido comprovada a regularidade da contratação do saque complementar pela parte autora, assim como, não ter sido comprovada a regular abertura de conta corrente destinatária dos valores sacados, pelo que as cobranças efetivadas são indevidas no caso em apreço.

Ocorre que, já é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 – STJ). Isso porque tais fraudes inserem-se no risco do empreendimento, cabendo às instituições financeiras proporcionarem ao consumidor e a si própria a devida segurança para prevenir ações dessa natureza.

Sérgio Cavalieri Filho ressalta que:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se

alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos. O consumidor não pode assumir os riscos das relações de consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar sem indenização. Tal como ocorre na responsabilidade do Estado, os riscos devem ser socializados, repartidos entre todos, já que os benefícios são também para todos. E cabe ao fornecedor, através dos mecanismos de preço, proceder a essa repartição de custos sociais dos danos. É a justiça distributiva, que reparte equitativamente os riscos inerentes à sociedade de consumo entre todos, através dos mecanismos de preços, repita-se, e dos seguros sociais, evitando, assim, despejar esses enormes riscos nos ombros do consumidor individual."

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2000, p. 366).

Não se pode ignorar, inclusive, que em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, ficando, portanto, dispensada a prova da culpa. É o que preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, *in verbis*:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, é nesse sentido a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp. nº 1.199782/PR:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR RECURSO ESPECIAL 2010/0119382-8 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 24/08/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 12/09/2011).

Nesse contexto, claro está que os réus não lograram êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do(a) autor(a) ou, ainda, da existência de excludente de responsabilidade, não se desincumbindo de seu ônus probatório disposto no art. 373, II, do CPC.

Destarte, deve prevalecer a alegação da parte reclamante quanto à ausência de manifestação de vontade para celebrar o saque complementar e a abertura de conta questionados, **o que resulta, por conseguinte, no reconhecimento da inexistência/nulidade dos negócios jurídicos questionados e consequentemente dos débitos a eles vinculados.**

Quanto ao pedido de **repetição de indébito**, o(a) Requerente pugna pela condenação do(a) Requerido(a) ao pagamento, em dobro, de todos os valores cobrados indevidamente durante a vigência do contrato.

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC: *“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.*

Dessa forma, segundo o dispositivo legal, para que haja a devolução em dobro do montante cobrado é necessário que seja demonstrada a presença de 03 (três) requisitos: a) a existência de cobrança indevida; b) o efetivo pagamento por parte do consumidor; e c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entende que a repetição de indébito em dobro é devida quando se configurar que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva e seus deveres anexos, não se exigindo mais a comprovação de inequívoca má-fé por parte do fornecedor (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma (EAREsp 676.60, EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697), no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, o C.STJ determinou a modulação dos efeitos da supracitada decisão, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600.663-RS). Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indêbitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EResp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo

interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Conforme os autos, a parte autora demonstrou que passou a sofrer **descontos mensais** proporcionais ao saque complementar de R\$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais) que foi averbado em sua fatura de cartão de crédito, onerando as faturas mensais enviadas para pagamento e, consequentemente, o desconto do valor mínimo efetivado em sua folha de pagamento.

Caberia ao Requerido, então, demonstrar que não houve cobrança, a configuração de engano justificável ou a ausência de contrariedade à boa-fé objetiva, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório. **Ressalto, contudo, que a parte autora não demonstrou inequívoca má-fé do Requerido.**

Nesse passo, **a repetição de indébito é devida, solidariamente entre os réus**, mas deve ser feita de **forma simples** em relação aos descontos realizados antes de 30/03/2021 e, **em dobro**, quanto aos descontos efetivados após esta data, nos termos da fundamentação acima. As instituições financeiras devem, inclusive, devolver em dobro eventuais valores descontados após o ajuizamento da ação.

Ressalto ainda que, conforme fundamentado, **não há que se falar em compensação de valores** pelo banco requerido, uma vez que não restou comprovado o crédito de valores em conta bancária da parte autora.

Em relação ao pedido de **indenização por danos morais**, consigno que esse é um tema que por muito tempo passou ao largo do poder judiciário. É que, segundo orientação da antiga doutrina, os direitos da personalidade não eram suscetíveis de reparação patrimonial.

Ocorre que após a CF/88 a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade passaram a receber proteção jurídica expressa, prevendo o direito à indenização nos arts. 1º, III, e 5º, V e X.

Reforçando o texto constitucional, o CDC estabeleceu no art. 6º, VI, que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais bem como o acesso aos órgãos judiciais com vistas à prevenção ou reparação de danos morais causados (art. 6º, VII).

No caso posto, **o dever de o Demandado indenizar a parte autora repousa na prática de ato ilícito (art. 927 c/c art.186 do CC)**, consistente em realizar saque complementar vinculado à folha de pagamento do(a) Consumidor(a) e a abertura de conta corrente sem a observância das normas aplicáveis ao contrato em espécie. Houve descontos nos proventos mensais da parte autora sem que ela tivesse solicitado o saque junto ao banco requerido, haja vista o contrato ter sido declarado inexistente/nulo. Cabia à própria requerida se resguardar acerca dos contratos realizados junto a esta. **Não se trata de mero aborrecimento.**

A propósito, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará perfilha o entendimento no sentido da configuração do dano moral decorrente de empréstimo realizado de forma fraudulenta. Ilustrativamente, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DA AUTORA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de Prescrição:

1.1. In casu, versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal, com previsão no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano e de sua autoria.

1.2-Assim, considerando que o início do desconto ocorreu em 08/11/2017 e que o empréstimo fora dividido em 58 (cinquenta e oito) vezes, não é crível considerar a data do primeiro desconto do referido empréstimo consignado como a data da ciência inequívoca do dano, sobretudo em se tratando de pessoa com poucos conhecimentos e pouca instrução.

1.3. Ressalta-se que, a Jurisprudência Pátria, em casos análogos, recomenda que seja considerado como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último desconto no benefício previdenciário, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

1.4. Desta feita, considerando o termo a quo a data de 28/09/2022 (data em que seria efetuado o último desconto no benefício do autor), bem como o ajuizamento da presente demanda ocorrido em 02/03/2021, verifica-se não ter transcorrido o prazo prescricional quinquenal, razão pela qual rejeita-se a

preliminar de prescrição suscitada pelo banco apelante.

2. Mérito:

2.1. No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo.

2.2. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

2.3. Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

3. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a sentença ora vergastada em todo os seus termos.

(TJPA- 8166265, 8166265, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-16) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexistente defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R\$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto.

4.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O ilícito praticado pela parte requerida retirou da parte autora parcela dos seus rendimentos dotados de caráter eminentemente alimentar. Retirar parcela dos seus vencimentos é o mesmo que retirar parcela do direito à vida como saúde, alimentação e moradia, ou seja, o direito ao mínimo de dignidade.

No tocante ao *quantum*, tomando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, os objetivos nucleares da reparação moral – desestimular o comportamento ilícito e assegurar uma contrapartida pelas ofensas sofridas – entendo razoável o valor de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais**, conforme precedentes deste E.TJPA, **a ser devido solidariamente pelos réus.**

3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) **DECLARAR** a nulidade/inexistência do negócio jurídico que ensejou o **saque complementar de R\$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais)** e, consequentemente, a inexistência dos débitos oriundos deste negócio jurídico, vinculado aos contracheques de titularidade do(a) Autor(a), bem como, interromper as cobranças atreladas a ele, **consolidando-se, assim, a tutela de urgência anteriormente deferida;**

b) **CONDENAR** os réus **BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A., solidariamente**, a restituírem, **de forma simples**, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora em períodos anteriores a 30/03/2021 e, **em dobro**, todos os valores descontados indevidamente após esta data, inclusive aqueles descontados após o ajuizamento da ação, relativos ao contrato ora declarado nulo/inexistente, devidamente corrigidos pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC) desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

c) **CONDENAR** os réus **BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A.** a pagarem à(o) Autor(a), **solidariamente**, a título de indenização por danos morais, o montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC), a contar desta decisão (Súm.362/STJ), e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), a partir do primeiro desconto indevido – evento danoso (art. 398, do CC e Súm.54/STJ);

d) **CONDENAR** os réus **BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A.**, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais, se houver, e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

Defiro, neste momento, a gratuidade de justiça requerida pela parte autora.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá-PA, *data registrada no sistema.*

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 do Empréstimo Consignado, Contrato Bancário, Saúde Pública, Violência Doméstica e IRDR4 (Portaria n.º 42/2024-GP, de 10 de janeiro de 2024)

